

1509789-34.2019.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... subsunção da conduta do réu ao tipo penal de tráfico de drogas, tendo em vista que o entorpecente se encontrava com a corrê e não restou demonstrado que agiam com unidade de desígnios.

Desse modo, constatada a fragilidade de elementos que relacionem o acusado à prática do tráfico de drogas, há dúvida razoável a seu favor, de modo que esta Magistrada entende que é o caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1509789-34.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509789-34.2019.8.26.0114

Classe – Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEJAIR SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 961/2019

Vistos etc.,

I – DEJAIR SILVA DOS SANTOS e Dayane Araujo de Moraes, qualificados nos autos, foram denunciados e o primeiro está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 07 de fevereiro de 2019, durante a madrugada, na Rua Dionísio Gazoti, próximo ao n.º 461, Vila Mimosa, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fim de tráfico, 17 (dezessete) porções de cocaína, 82 (oitenta e dois) eppendorfs contendo crack e 08 (oito) porções de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que faziam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os réus, por não terem sido localizados, bem como por não ser cabível a notificação por edital (fls. 132), apresentaram defesa prévia (fls. 135/136). A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 04 de dezembro de 2020, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 141/142).

O réu DEJAIR, localizado, foi pessoalmente citado (fls. 171).

A corrê DAYANE foi citada por edital (fls. 195/196) e constituiu defensor nos autos

(fls. 198), porém, diante de sua ausência na audiência designada, os autos foram desmembrados com relação a ela (fls. 203/204).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 1º de julho de 2021, foi ouvida uma testemunha de acusação (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 202). Foi designada audiência em continuação (fls. 208).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de ontem, procedeu-se ao interrogatório do réu DEJAIR (interrogatório colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 242).

Em debates, o Ministério Público requereu a improcedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; c) a mínima majoração em decorrência da reincidência; e d) a fixação de regime de cumprimento compatível com a pena aplicada (fls. 243/245).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é IMPROCEDENTE.

A materialidade delitativa restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19, Guia de Depósito Judicial de fls. 21 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 22/24 – ilegível.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitativa em juízo; disse que não sabia que Dayane trazia entorpecentes consigo, bem como que mantinham um relacionamento e aquela era apenas a segunda vez que saíam juntos, de modo que a abordagem ocorreu quando a acompanhava até sua residência.

No mais, o policial militar Filipe, ouvido em juízo, relatou que foi informado quanto a um casal em atitude suspeita na via pública, de modo que se dirigiu ao local indicado. Disse que, ao perceber a aproximação policial, a corré Dayane tentou dispensar um estojo, em cujo interior foram localizadas as porções de droga. Afirmou que o acusado Dejaire a acompanhava na ocasião, mas que ele não teve reação ao notar a presença policial e tampouco tinha entorpecentes consigo. Ainda, asseverou que não visualizou movimentação típica de tráfico, bem como que o local em que foi feita a abordagem não é conhecido como ponto de venda de drogas. No mais, reconheceu o réu em audiência.

Primeiramente, verifico que a prova dos autos indica que o acusado desconhecia a presença dos entorpecentes com a corré ou sua eventual sujeição ao ilícito penal, seja pelo comportamento observado pelo policial quando da abordagem ou pelo quanto dito por ocasião de seu interrogatório na fase de inquérito (fls. 26) e em juízo. Assim sendo, observo que não houve subsunção da conduta do réu ao tipo penal de tráfico de drogas, tendo em vista que o entorpecente se encontrava com a corré e não restou demonstrado que agiam com unidade de desígnios.

Desse modo, constatada a fragilidade de elementos que relacionem o acusado à prática do tráfico de drogas, há dúvida razoável a seu favor, de modo que esta Magistrada entende que é o caso de se aplicar o princípio do "in dubio pro reo".

III – Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado DEJAIR SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos (RG n.º 44.735.345 – IIRGD – fls. 96/100), da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Campinas, 25 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA